

עין משפט
גור מצוה

קיד:

דתקנה בעלמא תקנו דאיה. משום דרכי שלום כמו יוני שונך ומימה דלמאי לא קני להו מדאורייתא בהגזתה הכוונה:
המכיר בכיוו וספריו ביד אחר בו'. לפני יאוש איירי כדפירש הקונטרס דאי לאחר יאוש דאיכא יאוש ושינוי רשות לא

היה מתחייב להחזיר ונראה דבספרים

הוי לעולם לפני יאוש שאין רגילות להתייחס מספרים ולא מיבעיא מגנבים עובדי כוכבים דלא מייאש אפי' מכלים אפי' דדייני בגיזתא כדאמר לעיל אלא בגנזי בגנזי ישראל אין רגילות להתייאש מספרים דסוף יבאו ליד ישראל דאין גנזים מוכרין אותן רק לישראל ולסוף חוזרין לצעלים וצכלים נמי מיירי לפני יאוש ואפילו לרצנן נמי דאמרי סתם גניבה יאוש צעלים הוא מיירי כגון שהצעלים רודפין אחריו וידוע שלא נתייאשו מהן מעולם מ"מ נוטל מה שנתן מפני תקנת השוק כדאמר בגמרא וא"ת בלא תקנה יטול מה שנתן דמאי אמר להליל נתכוונתי ולהשיב אצידה וי"ל דמיירי שהיה יכול לתבוע מצני אדם שלנו בתוך ביתו אפילו לא היה זה קונה אותם ועי"ל דלא שייך למימר הכי כלל שהרי הלוקח טוען שקנה מהאדם אחר נאמן ולא מאותם שלנו בתוך ביתו דקדמתי סיפא שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה ממנו והא' דלא קאמר שאני אומר שהוא מכרן לו משום שאין הלוקח טוען שזה מכרן ומה שמקש' אמאי נאמן לומר לקוחין הן צדי והלא ספרים עשויין להשאיל ולהשכיר מפורש בסוף המקביל (ב"מ דף קטו. וס"ט):

דקאמרי הלאו בכיוו ש"פ פלוני. כלומר כשיא' הקול אומרים אלו כליו וספריו של פלוני שגני אדם הללו נושאין והן מכירין שהם חדשים:

^{אמר}

ואשה וקטן ^טמסיחין לפי תומם ואומר מכאן יצא נחיל זה אמר רב אשי אין מסיח לפי תומו כשר יאלא לעדות אשה בלבד א"ל רבינא לרב אשי ולא והרי נחיל של דבורים מסיח לפי תומו הוא שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא ודאורייתא לא ^טוהאמר רב יהודה אמר שמואל ימעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואומר זכורני כשאני תינוק ומורכבני על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב ורבי חנינא מסיים בה הכי וחבירי בדילין ממני והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות והעלהו רבי לכהונה על פיו יבתרומה דרבנן ואכתי דאורייתא לא והא' ^זכי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא ואמרי לה רב אחא קרטיגנא משתעי מעשה בא לפני ריב"ל ואמרי לה מעשה בא לפני רבי בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העכו"ם יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקוט עצים דעתי על אמי יוהשיאה רבי על פיו לכהונה ^טבשבויה הקילו: אבל לא יקוץ את סוכו [וכו']:^א תניא ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא יורד לתוך שדה של חבירו וקוצץ סוכו של חבירו להציל את נחילו ונוטל דמי סוכו מתוך נחילו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא שופך יינו ומציל את דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו שע"מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ: **בתנאי'** יחמכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול ואם לאו לאו כל המנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה הימנו: **גב'** וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוי ליחוש דילמא זבניהו והוא ניהו קא מפיק שמא א"ר יהודה אמר רב ה"כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה ואמר נגנבו כליו כ"ש עילא מצא רב כהנא מסיים בה משמיה דרב ^בכגון שהיתה מחתרת חתורה בתוך ביתו ובני אדם שלנו הוו ספרים לא הוו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כגון דקאמרי נמי ספרים וליחוש דלמא זוטרי קא מעין רברבי א"ר יוסי בר חנינא דקאמרי ספר פלוני ופלוני ודלמא הוו עתיקי וקא טעין חודתי ^טאמר רב כגון דאמרי הללו כליו של פלוני הללו ספריו של פלוני ומי אמר רב הכי והאמר רב ^טבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור מ"ט בדמי קננהו ה"מ דקננהו בבא במחתרת דמעיקרא מסר נפשיה לקטלא אבל הני כיון דלא מסר נפשיהו לקטלא לא אמר רבא ילא שנו אלא בעל הבית העשוי למכור כליו אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו לא

הגוזל ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

וקיימא לן. לקמן דהא גנב כגזלן דקאמר רבי כגזלן דר"ש קאמר דקני ולא כגזלן דרבנן דלא קני: הא לאו מפני כבוד אציהס לא. אלמא גזלן לרבי קני כר"ש וקאמר גנב כגזלן אלמא תרוייהו קני: **מאי וכן.** ^ט פשיטא דקני ביאוש דמ"ש נחיל מכסות: **קנין דרצנן הוא.**

דאין כאן גזל אלא מפני דרכי שלום

דהא דהפקר ניניהו ומינא (חולין דף קמ"א): יוני שונך ויוני עלייה אין צהן משום גזל אלא מפני דרכי שלום: **מרדפין אחריהם.** קודם דיבור הקטן דרגלים לדבר דשלו הם: **לעדות אשה.** שמע מן התינוקות שהיו אומרים הרי אנו הולכין לספור ולקבור איש פלוני צפ' צתרא דיצמות (דף קמ"א): **והעצלוני.** לפי שדרכו של תינוק לטפח בשרצים וצטומאות: **צילין ממני.** מפני תרומתי: **בתרומה דרצנן.** בזמן הזה דרבי לאחר חורבן היה ואיכא מ"ד לא קידשה לעמיד לצא"ש: **והשיאה רבי לכהונה.** ואע"ג דאיסורא דאורייתא היא משום זונה:

בשניהם הקילו. דספיקא בעלמא היא: **שיפא שופך יינו.** צמתני הוא זה בא צמיתו של יין וזה בא צדו של דבש נסדקה צצית של דבש^ט: **וטוען פשטנו.** אם מת חמור וצירו הטעון פשתן צדקן וחמורו של זה טעון עצים: **בתנאי' שם גניבה.** שיא' קול שנגנבו כליו: **נשעז לוקח כמה נתן ויטול** ויחזיר לו כליו ולפני יאוש קיימרי: **גב'** הפגין. לעק: **עילא מלא.** פירכא היא. כלומר עילא מלא כשמכר כליו ונתמטרי ידע שמכר לוקח לאחר עמד והפגין ולעקן צלילה להאמין דצרו כשיערער: **אנצקראות.** חצילות: **דמי קננהו.** דהצא צמתרת צר מיתה הוא כדכמיצ' אס צמתרת ימלא הגנב וגו' וכיון דאי הוה צדיה פטור כי מכרן לאחר אמאי מהדר להו לוקח: לא

ואשה וקטן ^טמסיחין לפי תומו כשר יאלא לעדות אשה בלבד א"ל רבינא לרב אשי ולא והרי נחיל של דבורים מסיח לפי תומו הוא שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא ודאורייתא לא ^טוהאמר רב יהודה אמר שמואל ימעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואומר זכורני כשאני תינוק ומורכבני על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב ורבי חנינא מסיים בה הכי וחבירי בדילין ממני והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות והעלהו רבי לכהונה על פיו יבתרומה דרבנן ואכתי דאורייתא לא והא' ^זכי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא ואמרי לה רב אחא קרטיגנא משתעי מעשה בא לפני ריב"ל ואמרי לה מעשה בא לפני רבי בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העכו"ם יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקוט עצים דעתי על אמי יוהשיאה רבי על פיו לכהונה ^טבשבויה הקילו: אבל לא יקוץ את סוכו [וכו']:^א תניא ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא יורד לתוך שדה של חבירו וקוצץ סוכו של חבירו להציל את נחילו ונוטל דמי סוכו מתוך נחילו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא שופך יינו ומציל את דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו ותנאי ב"ד הוא שיהא מפרק את עציו וטוען פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו שע"מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ: **בתנאי'** יחמכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול ואם לאו לאו כל המנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה הימנו: **גב'** וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוי ליחוש דילמא זבניהו והוא ניהו קא מפיק שמא א"ר יהודה אמר רב ה"כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה ואמר נגנבו כליו כ"ש עילא מצא רב כהנא מסיים בה משמיה דרב ^בכגון שהיתה מחתרת חתורה בתוך ביתו ובני אדם שלנו הוו ספרים לא הוו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כגון דקאמרי נמי ספרים וליחוש דלמא זוטרי קא מעין רברבי א"ר יוסי בר חנינא דקאמרי ספר פלוני ופלוני ודלמא הוו עתיקי וקא טעין חודתי ^טאמר רב כגון דאמרי הללו כליו של פלוני הללו ספריו של פלוני ומי אמר רב הכי והאמר רב ^טבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור מ"ט בדמי קננהו ה"מ דקננהו בבא במחתרת דמעיקרא מסר נפשיה לקטלא אבל הני כיון דלא מסר נפשיהו לקטלא לא אמר רבא ילא שנו אלא בעל הבית העשוי למכור כליו אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו לא

מסורת הש"ס

א) [נעיל קא': קיג.],
ב) [נעמות קא': גיטין יט: מח.],
ג) [מכונות כו. ד] שם כו.],
ד) [מכונות כג. ושי"ן],
ה) [נעיל פא': ו] גי' היר"ק א"ר אבהו,
ו) [פנהדרין עב.],
ז) [נ"ר שנועות טו.],
ח) [לקמן קטו.],
ט) [נ"ר והא', כב.],
י) [נ"ר והא', כב.].

הגהות הב"ח

א) גביא אי אמרת בשלמא גזלן דר' שמעון קאמר משום הכי קני אלא אי אמרת גזלן דרבנן קאמר מני נחיל ותיבת גנב נתקח צ' פעמים:
ב) רש"י ד"ה מלא וכן.
ג' עין פרשנים צ"צ דף ננ ע"ב:

הגהות הגר"א

[א] גבי והכל (רשום עליו אות ה') אומרים כי כגון (רשום עליו אות ז') דלמחר הללו כי.
ג"ב למסקנא (רשום על מיבת למסקנא אות א') כגון דלמחר הללו כי א"ל כ"ז מכלל דף שם ועי' רמב"ם:

רבינו חננאל (המשיך)

נחיל. יוחנן בן ברוקה אמי תנאי בית דין שיהא ... דמי סוכתו מתוך נחילו וכן שופך זה ... היה זה מפרק עציו וטוען פשתן חבירו הנחיל יהושע את ישראל את הארץ. כולן פשוטין הן. ... ולא הוצרכנו לכתובן אלא מפני שהן הלכות . תנאי י' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר תנאי בית דין הוא שיהא יורד זה לתוך שדה חבירו וקוצץ סוכתו של חבירו מתוך נחילו שלו. ותנאי בית דין הוא שיהא זה שופך את יינו ומציל את דובשנו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו. ותנאי בית דין הוא שיהא זה מפרק עציו וטוען פשתן של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו, ששל מנת הנחיל יהושע לישראל את הארץ. פרי"ח וצ"ל, כולן פשוטין הן ולא הוצרכנו לכתובן אלא מפני שהן הלכות. הרי סובר שהלכה כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה. ועמוד זה והבין בלילה. ס"א והפגין. פי' זעק. יוש שולועזין. פי' המכיר כליו כ"ש שעילה מצא. פי' עלילה. ואבנקראות של כלים על כתפיהן. ס"א אבנוקלאות. מתנאי'. המכיר כליו וספריו ביד אחר, אם יצא לו שם ... גניבה בעיר וכול'. ואקשינן ודלמא ובין והשתא מפיק ... מביתו והבין פיר' השכים ומצא מחתרת ... משוואות של כלים על כתפיהן והכל אומרין ... דבעינן ... בבצל הבית העשוי למכור כליו, אבל בעל הבית ... לא צריך למידק [עליהן כולי האי. ואי איכא חזינן הלכה איצטרך ובין ... ואקשינן ומי אמר רב הכי, והאמר רב בפרק בן סורר ומורה הבא במחתרת ... בדמיה קננהו. ומשנינן כי אמר רב ההם דמעיקרא אדעתא דהכי אתא. ... מיבת עלי לא מסרי נפשיהו לא אמר רב פטור. זה הדין בשלא הוכי ... ירושלמי אמר רבי בא בר ממל בדין הוא שלא ישבע , ולמה תנינן ישבע שלא יהו בעלי בתים נטפלין לגביים .